



PUTUSAN

Nomor 6710 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MURDIN OLII, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 003, Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Melu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pemberi Bantuan Hukum Ismail Melu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kancil Nomor 163, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

MONI R. IBRAHIM, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 6710 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, luasnya 235 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanahnya Murdin Olli (Penggugat),
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan setapak,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanahnya Iman Abas,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan milik Penggugat dalam keadaan kosong dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan atas nama Penggugat (Murdin Olli) yang dalam penguasaan Tergugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil yang dapat mencerminkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil gugatan karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional dan pihak penerima kuasa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Gto., tanggal 28 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 6710 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, luasnya 235 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanahnya Murdin Olli (Penggugat),
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan setapak,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanahnya Iman Abas,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan milik Penggugat dalam keadaan kosong dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan atas nama Penggugat (Murdin Olli) yang dalam penguasaan Tergugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.167.500,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT GTO., tanggal 9 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Gto., tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Gto., *juncto* Nomor 27/PDT/2024/PT GTO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mempertahankan hak-hak Pemohon Kasasi selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan yang saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi tanpa hak dan melawan hukum, selanjutnya mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Gto., karena sudah tepat dan benar;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang kepemilikan atas objek



sengketa berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat Nomor 699/Leato Selatan seluas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang berasal dari sertifikat induk Sertifikat Hak Milik Nomor 599/Leato Selatan yang luas seluruhnya berjumlah 527 m² (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang telah dikuasai oleh Tergugat, maka pihak penjual dalam hal ini Ajis Olii tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak kurang pihak;

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan seluas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) adalah milik Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah miliknya, dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menguasai kepada Ajis Olii untuk menjual tanahnya tersebut sesuai Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2020 karena surat kuasa dibuat setelah terjadinya jual beli, karena sesuai fakta persidangan jual beli objek sengketa terjadi terlebih dahulu sebelum adanya surat kuasa, maka tepat Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MURDIN OLII dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 27/PDT/2024/PT GTO., tanggal 9 Juli 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Gto., tanggal 28 Mei 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MURDIN OLII**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 27/PDT/2024/PT GTO., tanggal 9 Juli 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Gto., tanggal 28 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo luasnya 235 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanahnya Murdin Ollie (Penggugat),
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan setapak,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanahnya Iman Abas,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan milik Penggugat dalam keadaan kosong dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Leato Selatan atas nama Penggugat (Murdin Ollie) yang dalam penguasaan Tergugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 6710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 6710 K/Pdt/2024